

且某设备公司亦未证明某保险公司因某销售公司的拆解行为拒绝履行承保义务，事故车辆修复工作的停滞原因在于，某设备公司拒绝某保险公司提供的维修理赔方案，事实说明某销售公司独立完成工作内容的行为并未造成某设备公司的实际损害后果。在某设备公司主张恢复原状所附条件即某保险公司认可状态，实际是要求将车辆恢复至受损时的事故状态下，该自设条件因不符合交易双方所订立承揽合同的目的和实现方式，实质应为某设备公司意欲达到其要求车辆全损保险理赔目的而为之阻却车辆维修行为所致，故其主张不可获得法律的额外宽宥。基于此，在某设备公司未能证明某销售公司行为导致该车辆已无价值且拒绝履行维修义务下，其要求某销售公司承担侵权责任，无事实和法律依据，不予支持。

湖北省武汉市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

车辆发生交通事故后，部分车主为置换新车，希望保险公司能推定全损。当事故车辆已被4S店拆卸，保险公司无法对车辆推定全损时，车主应如何维护其合法权益，是否可以要求4S店恢复原状并赔偿损失，是司法实务中较为新颖的问题。

一、车辆推定全损的标准

车辆的灭失分为实际全损与推定全损。实际全损是指车辆因事故全部灭失而不复存在，推定全损是受损车辆仍然存在，但是实际维修时间过长、费用过高，保险公司按照机动车损失保险金额或车辆出险前的实际价值全部赔偿给被保险人。推定全损是从美国市场引入的商业模式，对于维护车主及保险公司的利益具有重要价值。保险公司对全损推定的标准有所不同，亦无明确法律规定车辆推定全损的具体标准，仅由相应的行业标准予以规范，如中国价格协会《交通事故车辆及财物损失价格鉴证评估技术规范》规定维修费达到或者超过车辆实际价值的100%就应当认定该车达到推定全损的程度。不论前述标准如何，各家保险公司推定车辆全损的共同之处均在于，如果事故车辆的维修金额与推定全损后残值车的拍卖价格相加后大于车辆的车损险保额的，经保险公司与车主协商一致，车主就有权选择全损的理赔方式。

二、拆卸车辆恢复原状的责任承担

车辆不同于一般商品，将其关键零部件拆卸之后，即使能够对车辆进行重新安装，车辆的市场价值也将大打折扣，且无法推定全损。恢复原状作为民事责任的一种承担方式，本意是使受损财产恢复到受损前的状态，恢复权利人受损的财产权益，但是不能作为当事人为达到其他目的而采取的不合理手段。恢复原状的语义具有一定的抽象性，对于该诉请，当事人应当明确表达恢复至原有的何种状态，以准确判断其诉求是否具有现实可能性和经济合理性。本案中，某设备公司明确恢复原状即将车辆恢复至保险公司认可的拆卸前的状态，其目的是使事故车辆能够被顺利推定全损，并非为了维修车辆而要求恢复原状，该诉求不具有客观性及合理性，故不应予以支持。如果车主要求恢复原状的目的是恢复正常使用功能，综合考虑车辆毁损状况、维修后的车辆预期使用状况等因素之后，可以对该诉求予以支持。

三、拆卸车辆致推定全损不能的责任认定

4S店拆卸车辆致推定全损不能给车主造成损害的，属于一般侵权责任，适

用过错责任原则，行为人主观过错、违法行为、损害事实及因果关系，是认定行为人构成侵权责任不可或缺的条件。本案中，某设备公司要求某销售公司即4S店承担拆卸车辆导致其推定全损不能的损害赔偿责任，尚缺乏侵权责任成立的基础。首先，某设备公司将车辆交到4S店维修，双方构成承揽合同关系，且某设备公司员工委托4S店参与案涉交通事故的处理事宜，代理事项及权限为全权代理，4S店员工亦向某设备公司员工表明不用管车辆的事情，故4S店对车辆如何进行维修具有独立性，不受定作人某设备公司的指挥或管理，在某设备公司未明确禁止4S店拆卸车辆的情况下，不宜认定4S店拆卸车辆存在过错。其次，现有证据不能证明4S店受某保险公司指示拆卸车辆是为了阻碍车辆推定全损，因为不排除拆卸车辆确实是为了检查车辆的受损状况，故难以认定4S店拆卸车辆属于违法行为。再次，车辆拆卸后能否推定全损需要某设备公司、4S店及某保险公司协商或者由专业第三方机构经过评估确定，由于各方未协商一致且车主不申请对车辆残值、维修金额进行评估，不足以认定某设备公司的权利受到损害。最后，某设备公司未能证明如果4S店未拆卸车辆，则车辆可以被推定全损这一因果关系链条，拆卸车辆与不能推定全损之间的因果关系不成立。综上所述，某设备公司应承担举证不能的法律后果，对其要求4S店按保险金额全额赔偿的诉请，不应予以支持。

综上，事故车辆被拆卸的，如果车主所请求之恢复原状与该种责任方式的立法目的不符，同时，车主不能证明拆卸行为构成侵权的，对其相关诉求不能予以支持，避免车主以推定全损不能为由不当要求全额赔偿。

编写人：湖北省武汉市江岸区人民法院
汪为

工程建设致相邻建筑物损害的责任主体认定

——毕节市某房屋征收补偿服务中心诉贵州省某甲房地产开发有限公司等财产损害赔偿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2023)渝03民终966号民事判决书

2. 案由：财产损害赔偿纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):毕节市某房屋征收补偿服务中心(以下简称某征收中心)

被告(上诉人):贵州省某甲房地产开发有限公司(以下简称甲房地产公司)

被告(被上诉人):贵州省某乙房地产开发有限公司(以下简称乙房地产公司)

被告:重庆某实业集团有限公司(以下简称某实业公司)

【基本案情】

案涉受损房屋位于某小区,由乙房地产公司开发建设,于2008年7月开工至2009年11月竣工。截至2013年9月24日,乙房地产公司就某小区已取得建设用地规划许可证、土地使用权证(载明土地用途为住宅兼容商业,使用权类型为出让)、质量合格报告建设工程规划许可证、建设工程竣工规划许可证、建筑工程施工许可证和房屋产权证书。

2012年11月,甲房地产公司将其开发的某花园项目边坡和基坑建设工程承包给某实业公司施工。其间,某小区与某花园项目边坡相邻的三、四、五单

元房屋开始出现倾斜、墙体开裂、地基下沉现象。经某建筑检测中心对案涉房屋进行安全性鉴定，其鉴定结论为，案涉房屋的建筑安全性等级综合评定为Csu级，部分承重结构承载力不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。2016年6月，案涉房屋原业主全部搬离受损房屋。2018年3月14日，毕节市某区人民政府决定由某征收中心对案涉房屋进行征收，征收后拆除案涉房屋，土地用于储备用地。2018年8月至10月，某征收中心分别与案涉房屋原业主签订《房屋征收安置补偿合同》，依法对案涉房屋进行征收补偿，并向原业主支付房屋征收安置补偿费22824198.15元。

诉讼阶段，一审法院委托某检测公司对案涉房屋的安全性等级、受损原因及原因力大小、适修性进行鉴定。鉴定结论为：（1）案涉房屋安全性严重不符合《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292—2015）中对Asu级的规定，严重影响整体承载，必须立即采取措施；（2）某花园项目进行边坡和基坑施工是导致案涉房屋受损的主要原因；（3）案涉房屋适修性根据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292—2015）评定为Dr级，建议直接拆除案涉房屋。一审法院委托重庆某评估公司对案涉房屋损失数额进行评估，评估结果为：（1）地上建筑物重置成本为12154100元；（2）原地旧房地产总价为20387600元（含装修价值和土地价值）。

2021年9月28日，重庆市第三中级人民法院作出民事裁定书，载明：“……某区房屋征收补偿服务中心提起本案诉讼，诉讼主体适格……”某实业公司在2019年被申请破产清算，法院受理后指定重庆某律师事务所担任破产清算管理人。某征收中心因本案支出司法鉴定费、评估费共计480990元。

【案件焦点】

1. 甲房地产公司对某花园项目进行边坡和基坑的建设行为与案涉受损房屋的损害结果之间是否存在因果关系；2. 本案责任主体如何确定。

【法院裁判要旨】

重庆市涪陵区人民法院经审理认为：本案的争议焦点问题为：（1）某征收中心就涉案房屋受到损害后造成的损失提起诉讼的主体是否适格；（2）乙房地

一、物权保护纠纷

145

产公司开发的房屋是否存在质量问题；(3)甲房地产公司“某花园”项目边坡和基坑建设行为与涉案房屋受到损坏之间是否存在因果关系；(4)某征收中心诉请的损失如何进行认定；(5)本案责任主体如何确定。

关于争议焦点一，法院生效民事裁定书已就该问题进行论述并作出认定：案涉房屋经依法征收，物权发生变动，原产权人不再享有物权，物权由征收人取得，某征收中心是毕节市某区政府授权实施房屋征收与补偿工作的职能部门，亦是毕节市某区人民政府授权管理案涉房屋的职能部门。故，某征收中心提起本案诉讼主体资格适格。

关于争议焦点二，案涉房屋已取得建设施工规划许可、建设用地规划许可、建设工程规划许可、建筑工程施工许可，已经取得质量合格报告，且从2009年11月(案涉房屋建设竣工)至2021年11月(花园项目边坡、基坑项目开始建设)三年内未发生任何质量问题，结合司法鉴定意见书足以认定乙房地产公司开发的案涉房屋质量合格。乙房地产公司就案涉房屋开发项目补办相关许可、取得质量合格报告与案涉房屋质量是否存在问题并无关联，乙房地产公司仅应承担行政处罚等不利法律后果。

关于争议焦点三，案涉司法鉴定意见书程序合法、鉴定意见客观真实，应予采纳。再结合第二项论述及生活经验，甲房地产公司某花园项目边坡和基坑建设行为与涉案房屋受到损坏之间存在因果关系。